

HeirWise™ · 신대식의 상속수업

상속설계의 기술

상속사용 설명서

상속·증여, 알면 지키고 모르면 잃는다

신대식 Syn Dae Sik · 申大湜

AFPK® 자격인증자 · RC · 산업안전기사 · 소방설비기사(전기·기계)

30장 + 부록 5 · 적용 법령 기준일 2026-09-25

상속세 및 증여세법 법률 제21065호(시행 2026. 1. 2.) · 민법 법률 제21454호(시행 2026. 3. 17.)

www.finitart.com · itart@finitart.com · 010-2088-5383

안산사무소 경기 안산시 단원구 정왕천동로30번길 2 (성곡동, 4바 858호 2층)

비매품 · 이 책은 일반 정보 제공을 목적으로 하며 개별 사안의 법률·세무 자문을 대체하지 않습니다.

머리말

우리는 태어나면서부터 상속을 받습니다. 부모에게서 받은 얼굴과 체질, 말투와 생각하는 버릇까지 — 재산보다 먼저 물려받는 것들입니다. 법도 이 사실을 알고 있습니다. 민법은 아직 태어나지 않은 태아도 상속순위에 관해서는 이미 태어난 것으로 봅니다(제1000조 제3항, 살아서 태어나는 것을 전제로). 우리는 세상에 나오기 전부터 상속인입니다.

그리고 우리는 언젠가 무엇인가를 남기고 떠나면서 피상속인이 됩니다. 인간은 누구나 상속인이면서 피상속인입니다. 상속이 부자만의 일이 아니라 모든 사람의 일인 까닭이 여기에 있습니다.

진화생물학자 리처드 도킨스는 『이기적 유전자』에서, 개체는 잠시 머물다 가지만 유전자는 세대를 건너 이어진다고 보았습니다. 눈여겨볼 것은 그다음 이야기입니다. 한 사람의 유전자는 한 세대를 내려갈 때마다 절반씩 떨어져, 몇 대만 지나면 거의 남지 않습니다. 오래 남는 것은 오히려 생각과 가치, 습관과 이야기처럼 사람에서 사람으로 전해지는 것들이고, 도킨스는 이를 ‘밈(meme)’이라 불렀습니다. 그리고 그는 인간만이 자신을 만든 복제자의 지배를 거스를 수 있는 존재라고 덧붙였습니다.

상속 설계는 바로 그 자리에 있습니다. 유전자는 고를 수 없지만, 무엇을 누구에게 어떻게 남길지는 우리가 고를 수 있습니다. 재산은 법과 세금이 정한 길을 따라 흐릅니다. 그 길을 알고 미리 설계하면 재산과 함께 뜻도 남길 수 있고, 준비 없이 떠나면 재산은 법이 정한 순서대로, 때로는 다툼과 세금 속에서 흩어집니다.

부부가 함께 길을 나섰다가 같은 사고를 당했습니다. 두 분 모두 세상을 떠났고, 누가 1분 먼저였는지는 아무도 모릅니다. 그런데 몇 달 뒤, 남은 가족은 재산의 상당 부분이 예상과 전혀 다른 곳으로 흘러갔다는 통보를

받습니다. 단지 "누가 먼저 사망했는가"라는 한 가지 사실 때문이었습니다.

상속은 이렇게, 준비되지 않은 가족에게 가장 무겁게 찾아옵니다. 많은 분이 상속을 "재산을 어떻게 나누느냐"의 문제로만 생각하지만, 사실 그 모든 계산의 출발선은 "언제, 어떻게, 누구에게"라는 법과 세금의 구조 위에 있습니다. 그 구조를 모르면, 평생 일군 재산이 세금과 다툼으로 흩어지지만, 알면 지킬 수 있습니다.

이 책은 어렵고 딱딱한 법전을 풀어, 한 가족의 이야기를 따라가며 상속의 처음부터 끝까지를 안내합니다. 각 장은 실제 상담에서 가장 많이 받는 질문에서 출발해, 관련 법령과 판례를 정확히 짚고, 실전에서 바로 쓸 수 있는 팁과 세금 체크로 마무리됩니다. 모든 법령과 세율은 시행일을 명시했고, 국가법령정보센터(law.go.kr)의 공개 자료를 기준으로 삼았습니다.

읽다가 "그래서 우리 가족은 얼마일까?"가 궁금해지면, 책 곳곳에 안내된 www.finitart.com 상속계산기에서 직접 확인해 보실 수 있습니다. 막연한 불안을 구체적인 숫자와 계획으로 바꾸는 것, 그것이 이 책의 목적입니다.

상속 설계는 빠를수록, 그리고 한 걸음 먼저 아는 사람에게 유리합니다. 이 책이 그 첫걸음이 되기를 바랍니다.

HeirWise 신대식 (Syn Dae Sik)

머리말에서 소개한 도킨스의 생각: 리처드 도킨스, 『이기적 유전자』 (The Selfish Gene, 1976).

차례

서문 · 프롤로그

PART 1 누가, 얼마를 받는가

- 1장. 상속은 언제 시작되나
- 2장. 상속받을 수 있는 사람, 상속받을 수 없는 사람
- 3장. 내 돈인가, 물려받은 돈인가
- 4장. 누가 얼마를 받는가
- 5장. 먼저 받은 사람, 더 기여한 사람
- 6장. 아무리 유언해도 지켜지는 최소한의 몫
- 7장. 유언 — 살아 있을 때 쓰는 마지막 설계도
- 8장. 빚이 재산보다 많을 때
- 9장. 재산을 나누는 세 가지 방법

PART 2 세금과 절세

- 10장. 상속세, 어떻게 계산되는가
- 11장. 사전증여 — 상속세를 줄이는 시간의 전략
- 12장. 의도하지 않은 증여 — 세법이 보는 증여의 범위
- 13장. 10년 단위의 증여 설계
- 14장. 보험금은 상속재산인가
- 15장. 보험으로 상속세 재원 만들기

PART 3 도구와 구조

- 16장. 신탁 — 내 뜻대로 물려주는 도구
- 17장. 장애인 신탁 — 남겨질 아이를 위한 준비
- 18장. 이월과세 — 법인전환의 세금 장벽 넘기

- 19장. 가족법인 — 부를 옮기는 그릇, 그리고 함정
- 20장. 차등배당 — 배당으로 부를 옮길 때의 경계선
- 21장. 법인 vs 개인 — 어느 그릇이 유리한가

PART 4 판례로 배우는 상속

- 22장. 상속인과 대습상속 — 법원이 답한 쟁점들
- 23장. 유류분과 유언 — 가족 갈등의 최전선
- 24장. 분할과 기여, 법원이 정한 공평의 기준

PART 5 실전

- 25장. 상속 설계 5단계 프로세스
- 26장. 종합 계산 사례 — 신해남 가족의 상속
- 27장. 상속 계산기
- 28장. 상속, 이것만은 꼭 — 핵심 10가지
- 29장. 지금 시작하는 상속 설계
- 30장. 남겨진 가족을 위한 안내

부록 바로 쓰는 자료

- 부록 A. 상속 설계 체크리스트
- 부록 B. 세율표·공제한도 총정리
- 부록 C. 법령 개정 연표 (2024~2026)
- 부록 D. 핵심 용어집
- 부록 E. 상담 준비 양식

1장. 상속은 언제 시작되나

— 사망·동시사망·실종선고, 1분의 차이가 수익을 바꾼다



인생 변곡점 카툰 11편 · 부모 상속 발생 · AI로 만든 이미지 · 이야기 속 가족 · 4컷 전체는 finitart.com/lifemap

부부가 함께 여행을 떠났다가 같은 사고를 당했다. 두 사람 모두 세상을 떠났고, 누가 먼저였는지는 아무도 모른다. 남은 가족은 슬픔에 잠겨 있는데, 몇 달 뒤 전혀 예상치 못한 통보를 받는다. 남편의 재산 상당 부분이 아내 쪽 가족에게 넘어갔다는 것이다. "어떻게 이런 일이?" 답은 단 하나, '누가 1분 먼저 사망했는가'에 있었다.

상속은 이렇게 시작된다. 불편하지만 피할 수 없는 사실 위에서, 때로는 1분이 수억 원을 가르다. 많은 사람이 상속을 '재산을 어떻게 나누느냐'의 문제로만 생각하지만, 그 모든 계산의 출발선은 '언제,

어떻게 상속이 시작되었는가'이다. 출발선이 어긋나면 그 위에 쌓는 모든 계획이 흔들린다. 이 장은 그 출발점을 정확히 짚는다.

1. 상속은 사망으로 시작된다

법은 의외로 간결하다.

관련 법령 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시된다.

법전 전체에서 가장 짧고 가장 무거운 조문이다. 이 한 줄이 뜻하는 바는 명확하다. 사람이 살아 있는 한 상속은 없다. 의식이 없든, 식물인간 상태든, 의학적으로 사망이 확인되기 전까지 상속은 시작되지 않는다. 뇌사의 경우에도, 장기 기증 등 특별한 사정이 없는 한 심장과 호흡이 멎은 때를 사망으로 보는 것이 일반적이다.

여기서 사망신고와 사망 그 자체를 구분해야 한다. 상속은 '사망신고를 한 날'이 아니라 '실제로 사망한 날'에 개시된다. 사망신고는 그 사실을 행정적으로 기록하는 절차일 뿐이다. 신고가 늦어져도 상속은 사망 시점에 이미 시작된 것이다.

또한 상속은 **상속인의 인식과 무관하게** 그 순간 당연히 발생한다. 멀리 떨어져 사망 소식을 며칠 뒤에 들었더라도, 상속은 사망한 그 순간에 이미 시작된 것이다. 그래서 "몰랐다"는 말로 기간을 되돌릴 수 없다. 그리고 '사망'이라는 두 글자 안에는 생각보다 많은 변수가 숨어 있다. 몇 시 몇 분에 사망했는지, 둘이 동시에 사망했는지, 사라진 사람을 사망으로 처리할 수 있는지 — 이 변수들이 상속인의 범위와 상속분을 완전히 뒤바꾼다.

2. 어느 나라의 법을 따르나 — 준거법

요즘은 가족이 여러 나라에 흩어져 사는 경우가 많다. 자녀가 미국 시민권자이거나, 부모가 해외에 부동산·예금을 둔 경우다. 이때 "어느 나라 법으로 나누는가"부터 정해야 한다.

관련 법령 국제사법 제49조(상속) 상속은 사망 당시 피상속인의 본국법에 따른다. 이중국적자 중 하나가 대한민국 국적이면 한국법을 기준으로 한다 (제3조 제1항).

쉽게 말하면, 한국 국적자가 사망하면 재산이 어디에 있든, 상속인이 어느 나라 사람이든 한국 민법으로 나눈다. 반대로 미국 국적의 아버지가 한국에서 사망하면, 한국에 있는 재산이라도 원칙적으로 미국 상속법을 적용한다. 미국은 주(州)마다 상속법이 다르고, 유언검인(probate)이라는 별도 절차가 있어 한국과 전혀 다른 방식으로 진행된다.

세금 체크 상속인이 외국 국적이어도 피상속인이 한국 국적이면 한국 민법으로 나눈다. 그러나 세금은 별개다. 피상속인이 한국 거주자라면 국내외 모든 재산에 한국 상속세가 부과되고, 해외 자산이 있으면 그 나라가 또 상속세(예: 미국 Estate Tax)를 매길 수 있다. 같은 재산에 두 번 과세될 위험이 있어, 외국납부세액공제 등으로 조정해야 한다. 해외 자산·해외 가족이 있다면 상속 설계에서 가장 먼저 점검할 부분이다.

3. 사망 시각 — 1분이 수익을 바꾼다

사망은 의료기관이 발급한 사망진단서의 일시로 증명된다. 24시간제로 기록된 그 시각이 상속개시 시점이다. 그런데 이 분 단위 시각이 왜 그렇게 중요할까. 세 가지 이유가 있다.

26장. 종합 계산 사례 — 신해남 가족의 상속

— 흩어진 조각을 하나로 맞춰보기

지금까지 법정상속분, 유류분, 상속세, 재원을 따로따로 배웠다. 그런데 실제 상속은 이 모든 것이 한꺼번에 얹혀 돌아간다. 하나만 잘못 짚어도 전체가 틀어진다. 그래서 이 장에서는 한 가족의 사례로 모든 조각을 하나로 맞춰본다. 신해남 가족을 따라가다 보면, 앞에서 배운 것들이 어떻게 연결되는지 한눈에 들어올 것이다. 모든 숫자는 이해를 돕기 위한 가정이다.

1. 가족과 재산

신해남(72세)이 사망했다. 상속인은 배우자 허미향(68세), 아들 영재(45세), 딸 연선(42세)이다. 재산은 빌딩·아파트·금융 합계 35억 원, 채무·장례비 1억 원으로 가정한다.

2. 1단계 — 법정상속분

같은 순위는 균분, 배우자는 5할 가산이다. 비율은 1.5 : 1 : 1이다.

상속인	비율	법정상속분
배우자 허미향	1.5	15억 원
아들 영재	1	10억 원
딸 연선	1	10억 원

(실제로는 채무·장례비를 고려한 순재산을 기준으로 배분하지만, 여기서는 이해를 위해 35억을 3.5로 나눈 값으로 표시한다.)

3. 2단계 — 유류분 점검

특정 상속인에게 재산을 몰아주는 유언이 없다면 유류분 침해는 없다. 만약 신해남이 "전 재산을 아들에게"라는 유언을 남겼다면, 배우자와 딸의 유류분(법정상속분의 1/2)을 침해한 것이 된다. 이 경우 허미향은 7.5억, 연선은 5억 상당의 유류분을 청구할 수 있다(6장). 형제자매 유류분은 폐지되었으므로, 신해남의 형제는 청구할 수 없다.

4. 3단계 — 상속세 계산

과세가액에서 공제를 빼고 세율을 적용한다. 배우자 허미향이 생존해 배우자공제를 받는다고 가정한다.

단계	금액	산출 근거
상속세 과세가액	34억 원	35억 - 1억
상속공제	-17억 원	일괄 5 + 배우자 10 + 금융 2
과세표준	17억 원	34억 - 17억
산출세액	5.2억 원	17억 × 40% - 1.6억
신고세액공제	-1,560만 원	3%
납부세액	약 5.04억 원	—

배우자공제를 얼마나 받느냐가 세금을 크게 좌우한다. 만약 배우자가 상속을 적게 받아 공제가 5억으로 줄면, 과세표준은 22억으로 늘고 산출세액은 7억 원을 넘는다. 분할 설계가 곧 절세 설계인 이유다(9장).

—

28장. 상속, 이것만은 꼭 — 핵심 10가지

— 책 한 권을 한 페이지로

길게 읽었다면 이제 압축할 차례다. 상속·증여 설계에서 반드시 기억할 열 가지를 정리한다. 복잡한 법조문을 다 외울 필요는 없다. 이 한 장의 원칙만 기억해도 큰 실수는 피할 수 있고, 어느 상황에서도 길을 잃지 않는다.

#	핵심	근거
1	상속은 사망으로 시작된다	민법 제997조
2	배우자는 늘 상속인이며 자녀의 1.5배를 받는다	제1003·1009조
3	사망보험금은 수익자의 고유재산이다	대법원 2003다29463
4	상속을 포기해도 보험금·유족연금은 받는다	제1019조 등
5	자녀 전원이 포기하면 배우자가 단독상속한다	대법원 2023. 3. 23.자 2020그42 전원합의체
6	형제자매의 유류분은 폐지되었다	헌재 2024. 4. 25.
7	배우자가 있으면 최소 10억까지 상속세가 없다 (배우자 단독상속 제외)	일괄 5억 + 배우자 5억 (제21조②)
8	유류분은 가액(금전)으로 반환한다	민법 제1115조 (2026. 3. 17. 이후 상속개시분)
9	기여의 보상으로 받은 증여·유증은 기여에 상응하는 범위에서 특별수익에서 빠지고, 유류분 계산에도 같은 원칙이 적용된다	민법 제1008조 단서·제1118조 (2026. 3. 17.)

#	핵심	근거
10	사전증여는 상속인 10년·비상속인 5년이 지나야 상속재산 합산에서 빠진다	상증법 제13조① (시행 2026. 1. 2. 판)

이 열 가지는 각각 한 개의 장에서 다룬 내용을 한 줄로 압축한 것이다. 1~5번은 '누가 무엇을 받는가'에 관한 민법의 원칙이고, 6·8·9번은 최근 바뀐 핵심 변화, 7번은 자주 오해하는 공제 문턱이며, 10번은 절세의 출발점이다.

세금 체크 7번은 자주 오해하는 부분이다. 한때 '자녀공제 5억' 등 공제 확대안이 논의됐으나, 2026년 9월 현재 국회를 통과하지 못해 시행되지 않았다. 현행은 일괄공제 5억 원과 배우자공제(최소 5억)이며, 둘을 합쳐 배우자 생존 시 최소 10억까지 상속세가 나오지 않는다(단, 배우자가 단독상속하면 일괄공제를 쓸 수 없다, 제21조②). 반대로 배우자가 없으면 일괄공제 5억뿐이라 문턱이 확 낮아진다. 개편안과 현행법을 혼동하지 않아야 한다. 10번도 함께 기억할 것 — 손자녀·사위·며느리처럼 상속인이 아닌 사람에게 준 증여는 5년만 지나면 합산에서 빠진다.

실전 팁 실무적으로 이 열 가지를 한 장으로 출력해 두면 어떤 상담에서도 핵심을 놓치지 않는다. 다만 숫자(공제·세율)는 법 개정으로 바뀔 수 있으니, 적용 시점의 최신 법령을 늘 확인하는 습관이 중요하다. 원칙은 변하지 않지만, 숫자는 변한다. 그리고 이 열 가지 중 내 상황과 직접 닿는 항목이 있다면, 그것이 바로 지금 점검해야 할 지점이다.

정리

상속의 핵심은 열 가지로 압축된다. 상속은 사망으로 시작되고, 배우자는 늘 상속인이며, 보험금·유족연금은 고유재산이다. 자녀 전원 포기 시 배우자가 단독상속하고, 형제자매 유류분은 폐지됐으며, 배우자 생존 시

부록 B. 세율표·공제한도 총정리

적용 법령 기준일: 2026. 9. 25. 근거: 상속세 및 증여세법 **법률 제21065호** (2026. 1. 2.) / 같은 법 시행령 **대통령령 제36131호**(2026. 2. 27.) / 같은 법 시행규칙 **기획재정부령 제15호**(2026. 3. 20.) 정확한 세액은 세무전문가 상담이 필요합니다 → finitart.com



최신 법령 반영 계산

finitart.com/calculator.html

휴대폰 카메라를 QR 코드에 비추고, 화면에 뜨는 finitart.com 주소를 누르시면 바로 열립니다 · PDF에서는 QR 코드나 주소를 누르세요

B-1. 상속세·증여세 세율 (상증법 제26조 · 제56조)

증여세율은 상속세율과 동일합니다(제56조가 제26조를 준용).

과세표준	세율	누진공제
1억원 이하	10%	—
1억원 초과 ~ 5억원 이하	20%	1,000만원
5억원 초과 ~ 10억원 이하	30%	6,000만원
10억원 초과 ~ 30억원 이하	40%	1억 6,000만원
30억원 초과	50%	4억 6,000만원

산출세액 = (과세표준 × 세율) - 누진공제액 출처: 시행규칙(기획재정부령 제15호, 2026. 3. 20.) 별지 제10호서식 작성방법

나머지 174쪽에 있는 것

미리 보신 쪽은 전체의 일부입니다. 개정판(2026. 9. 26.) 전체에는 이런 내용이 이어집니다.

- ✓ **누가, 얼마를 받는가** — 상속인 순위·대습상속, 법정상속분, 특별수익·기여분, 유류분(2026년 개정), 유언 5가지 방식
- ✓ **빛이 더 많을 때** — 3개월 안에 정할 단순승인·한정승인·상속포기, 자녀 전원 포기 시 배우자 단독상속
- ✓ **세금과 절세** — 상속세 계산 순서, 10년 합산, 혼인·출산 공제, 의도하지 않은 증여, 보험금과 납세 재원
- ✓ **도구와 구조** — 신탁·장애인 신탁, 이월과세, 가족법인·차등배당, 법인 vs 개인
- ✓ **판례로 배우는 상속** — 대법원·헌법재판소 결정으로 본 실제 쟁점
- ✓ **실전** — 5단계 설계 프로세스, 한 가족 종합 계산, 남겨진 가족을 위한 사망 직후 안내
- ✓ **바로 쓰는 자료** — 체크리스트, 세율·공제 총정리, 2024~2026 법령 개정 연표, 용어집, 상담 준비 양식
- ✓ **인생 변곡점 카툰 18편**과 장마다 QR — 누르면 내 숫자로 바로 계산



전체 187쪽 무료로 받기

궁금한 것을 눌러 고르고 이메일만 남기시면 메일로 보내 드립니다.

finitart.com/book.html

기준 법령: 상속세 및 증여세법 법률 제21065호(시행 2026. 1. 2.) · 민법 법률 제21454호(시행 2026. 3. 17.). 이 자료는 일반 정보이며 법률·세무 자문이 아닙니다. 정확한 세액은 세무전문가 상담이 필요합니다.

HeirWise™ · 신대식 (Syn Dae Sik, 申大澁) · AFPK® 자격인증자 · itart@finitart.com · 010-2088-5383